

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 18/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de la Plata, en los términos municipales de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, provincia de Ciudad Real. [2026/7060]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de la Plata, sita en los términos municipales de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, provincia de Ciudad Real, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de la Plata, a su paso por los términos municipales de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden ministerial de 25 de noviembre de 1957 y Real Orden de 23 de diciembre de 1968 respectivamente, figurando con una anchura legal de 75,22 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 28 de noviembre de 2024, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico el 26 de noviembre de 2024, acordó el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a D. Cándido Santos Jiménez como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El inicio de las operaciones materiales de deslinde se señala para el 17 de marzo de 2025 y se publica en anuncio de 3 de diciembre 2024 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 245 de 19 de diciembre de 2024, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante sendas diligencias de 14 de enero de 2025.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido y otros afectados, procediéndose a dar la publicidad establecida para estos casos.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 123 piquetes. Se asigna números pares del 2 al 116 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y a los piquetes en la margen izquierda, números impares del 1 al 115.

La operación de apeo del deslinde comienza con la exposición por parte del Ingeniero operador del contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se efectúa en la fecha prevista en el anuncio, el 17 de marzo de 2025 en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Néstor Polo Martín de Lucía como representante de Tragsatec; D. Cándido Santos Jiménez Ingeniero operador y representante de la Administración, agente medioambiental con NIP 10125 de San Lorenzo de Calatrava, así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

Se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM.

Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada Real de la Plata, en los términos municipales de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, para así recorrer el perímetro de la misma.

El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, con coordenadas UTM X: 434.974,67 e Y: 4.257.633,56, en la parcela 7 del polígono 77 del término municipal de Viso del Marqués y coincide con el piquete 309 del deslinde de la Cañada Real de la plata en el tramo a caballo entre los términos municipales de Viso del Marqués y Calzada de Calatrava.

Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2 cuyas coordenadas UTM son X: 434.846,14; Y: 4.257.643,34, en la parcela 107 del polígono 6 del término municipal de San Lorenzo de Calatrava y coincide con el piquete 310' del deslinde de la Cañada Real de la plata en el tramo a caballo entre los términos municipales de Viso del Marqués y Calzada de Calatrava.

Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. Se dejan colocados 123 piquetes hasta la línea límite del término municipal de Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava y el límite provincial entre Jaén y Ciudad Real donde se coloca el piquete final nº 116 en la margen derecha en las coordenadas UTM X: 435.349,65 e Y: 4.252.045,18 situado en la parcela 1 del polígono 7 del término municipal de Viso del Marqués

En el transcurso del acto de apeo de deslinde fueron compareciendo colindantes que abandonaron la reunión antes de su finalización sin realizar alegaciones.

Durante el apeo se constataron un total de 16 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones, al igual que el listado de titulares colindantes, se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.

En el estudio del trazado no se detectaron ocupaciones.

En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 6.702 m, una anchura de 75,22 m y una superficie aproximada de 50,33 hectáreas.

Séptimo. - Se publica en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) nº 144 de fecha 16 de junio de 2025 el anuncio de notificación de 9 de febrero de 2025 de la práctica de Deslinde de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de la Plata en los términos municipales de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava y la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y de los que, intentada la notificación del anuncio por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de la Plata en los términos municipales de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava provincia de Ciudad Real, no haya podido practicarse.

La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real hace público el anuncio de 30 de junio de 2025 de inicio de la Proposición de Deslinde de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de la Plata en los términos municipales de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (en adelante DOCM) nº 129 de 8 de julio de 2025 para consulta y presentación de alegaciones de todos los afectados. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava y Baños de la Encina, dándoles también trámite de audiencia del deslinde junto a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava y Baños de la Encina acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencias expedidas con fechas 11 de agosto de 2025, 3 de septiembre de 2025 y 3 de agosto respectivamente.

Con fecha 15 de julio de 2025 se notifica la publicación en el BOE nº 175 de 22 de julio de 2025 del anuncio de 30 de junio de 2025 de Proposición de deslinde y audiencia en la que se incluyen las personas interesadas a las que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, esta no se ha podido practicar.

Durante el periodo de información Pública se presentaron alegaciones por parte de Civitas SA, las cuales, una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se propone que sean aceptada parcialmente.

A consecuencia de aceptar parcialmente esta alegación que causa un cambio parcial en el trazado de la vía pecuaria entre los vértices 83 y 116 con posible afección a terceros, se fija una nueva acta de deslinde para este tramo en cuestión, notificando a los Ayuntamientos de Baños de la Encina, de San Lorenzo de Calatrava y Viso del Marqués, además de todos los titulares afectados.

Se señaló con fecha 20 de octubre de 2025 para la realización de los trabajos de campo, dicho acto se produjo en el Ayuntamiento de Viso del Marqués. Este acto fue anunciado el 8 de septiembre de 2025 en el DOCM nº 178 de fecha de publicación el 16 de septiembre de 2025, así como en el tablón correspondiente del Ayuntamiento de Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava y Baños de la Encina, como se acredita con las correspondientes certificaciones.

En el transcurso del acto de apeo de deslinde del día 20 de octubre de 2025, comparecieron colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta los representantes de Civitas SA.

Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

Se inicia un nuevo trámite de exposición pública y audiencia de la Proposición de Deslinde con fecha de 21 de octubre de 2025 publicado en el DOCM nº 217 el 10 de noviembre de 2025, así como publicidad en el Ayuntamientos de Baños de la Encina, Ayuntamiento de Viso del Marqués y Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava, mediante anuncio expuesto en el tablón. Del mismo modo se dio trámite de Audiencia a dichos Ayuntamientos. Se comunicó también la Audiencia del deslinde, a los colindantes cuyo domicilio era conocido.

Octavo. - Durante el segundo trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde, en 25 de julio de 2025 se registraron alegaciones por parte de Civitas SA, las cuales, una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se propone que sean desestimadas.

Noveno. - Con fecha 21 de enero de 2026 el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real con fecha 22 de enero de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimer. - Con fecha 5 de febrero de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 5 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 14 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos. - La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias de los términos municipales de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en los artículos 8 y 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones por parte de Civitas SA que se indicaron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de fecha 14 de enero de 2026 deben ser desestimadas por cuanto:

- El único documento válido que determina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria es el Proyecto de Clasificación de cada término municipal y los Proyectos correspondientes a este expediente gozan de carácter firme.
- De acuerdo con el artículo 13.1. de la Ley 9/2003, el deslinde y la delimitación de las vías pecuarias son los actos administrativos por los que se definen sus límites de conformidad con lo establecido en sus clasificaciones.
- El trazado pecuario ha sido minuciosamente estudiado en esta proposición de deslinde, empleando un amplio fondo documental, documentación cartográfica, histórica y administrativa junto con testimonios de ganaderos de la zona, todo ello corroborando el trazado presentado.
- La documentación aportada en el informe de alegaciones tiene en cuenta como eje de la vía pecuaria el límite catastral, el cual no es fehaciente y no es delimitante real entre términos.
- Respecto a que el trazado propuesto produciría una afectación a la zona Red Natura (ES0000090-Sierra Morena), se desestima, ya que la vía pecuaria existía antes de la creación de la misma.
- Respecto a la consideración en el informe de un mojón como Mojón de término, este delimita únicamente el Monte Público de Sierra Alta.

Los puntos anteriores no permiten corregir ni impiden la aprobación del deslinde planteado.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 6.702 metros, con una anchura de 75,22 m y una superficie de 50,33 hectáreas, detectándose 16 intrusiones.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de la Plata, en los términos municipales de Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, provincia de Ciudad Real, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas UTM (Huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Ciudad Real

Término Municipal: Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava

Vía Pecuaria: Cañada Real de la Plata

Longitud deslindada: 6.702 m

Anchura: 75,22 m

Superficie deslindada: 50,33 hectáreas

Dirección principal: Norte - Sur

Coordenadas UTM inicio: X: 434.974,67; Y: 4.257.633,56

Coordenadas UTM final: X: 435.349,65; Y: 4.252.045,18

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el

artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 18 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas de la vía pecuaria Cañada Real de la Plata (Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava) coordenadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
001	434974,67	4257633,56
001'	434963,83	4257618,29
002	434846,14	4257643,34
003	434855,44	4257564,22
004	434811,89	4257626,14
005	434808,50	4257522,52
006	434755,49	4257576,04
007	434736,71	4257443,25
008	434681,06	4257493,86
009	434661,54	4257360,93
010	434605,85	4257411,49
011	434600,81	4257293,67
012	434550,79	4257350,51
013	434479,48	4257209,45
014	434436,86	4257271,43
015	434392,01	4257149,90
016	434350,88	4257212,89
017	434313,43	4257100,73
018	434271,69	4257163,34
019	434251,51	4257056,81
020	434203,53	4257115,00
021	434173,63	4256982,47
022	434119,04	4257034,35
023	434094,63	4256890,76
024	434037,50	4256939,69
025	434025,80	4256809,91
026	433968,87	4256859,09
027	433990,67	4256769,83
028	433932,04	4256817,06
029	433920,29	4256674,66
030	433855,73	4256713,87
030'	433845,72	4256664,75
031	433928,72	4256611,28
032	433852,19	4256616,11
033	433891,68	4256471,07
034	433820,79	4256497,21
035	433844,59	4256373,18
036	433770,25	4256392,16
037	433839,52	4256274,41
038	433764,39	4256278,27
038'	433768,59	4256246,89

039	433873,92	4256214,41
040	433813,53	4256168,50
041	433915,81	4256172,00
042	433856,57	4256124,94
043	433959,49	4256102,86
044	433879,31	4256088,94
045	433935,36	4255994,78
046	433863,72	4256019,09
047	433911,56	4255943,51
048	433839,55	4255967,03
049	433887,68	4255823,70
050	433809,92	4255818,37
051	433931,61	4255697,04
052	433861,01	4255671,02
053	433972,00	4255593,65
054	433901,94	4255566,28
055	434012,81	4255489,19
056	433934,80	4255482,16
057	433983,37	4255338,22
058	433906,13	4255335,12
059	434022,00	4255200,21
060	433949,61	4255179,76
061	434055,94	4255081,16
062	433984,85	4255056,16
063	434086,68	4255008,17
064	434020,55	4254971,39
065	434137,46	4254936,56
066	434077,71	4254890,77
067	434196,84	4254864,76
068	434141,95	4254813,11
069	434236,95	4254827,26
070	434172,88	4254784,19
071	434287,46	4254694,99
072	434211,86	4254682,12
073	434282,60	4254518,44
074	434207,50	4254523,77
075	434270,61	4254413,72
076	434195,51	4254419,06
077	434266,58	4254270,29
078	434191,22	4254266,34
079	434286,36	4254122,38
080	434213,89	4254096,87
081	434319,50	4254067,59
082	434249,94	4254037,26
083	434341,41	4253990,92
084	434264,94	4253984,77

085	434320,66	4253815,49
086	434245,09	4253817,00
087	434327,76	4253724,52
088	434252,75	4253718,83
089	434338,13	4253585,34
090	434263,52	4253574,54
091	434373,71	4253486,82
092	434309,16	4253447,89
093	434452,75	4253374,69
094	434395,01	4253326,44
095	434519,80	4253298,59
095'	434567,42	4253254,88
096	434467,47	4253244,53
096'	434519,58	4253196,69
097	434684,85	4253186,95
098	434643,08	4253124,21
099	434744,63	4253129,24
100	434685,33	4253082,85
101	434866,63	4252958,24
101'	434871,18	4252949,72
102	434802,57	4252918,52
103	434933,15	4252786,08
104	434864,84	4252754,08
104'	434870,40	4252744,21
105	435019,65	4252675,66
106	434955,16	4252636,00
107	435127,10	4252543,94
108	435059,16	4252511,06
109	435196,88	4252363,10
110	435130,90	4252326,82
111	435239,99	4252292,44
112	435179,45	4252247,74
113	435319,02	4252191,73
114	435262,68	4252141,87
115	435475,74	4252025,60
116	435349,65	4252045,18